

1500716-43.2019.8.26.0080

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandra Lamano Fernandes

Comarca: Cabreúva

Foro: Foro de Cabreúva

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 13/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2243206/2019 - DEL.POL.CABREÚVA, 6963571 - DEL.POL.CABREÚVA, 268/19/414 -

DEL.POL.CABREÚVA, 2243206 - DEL.POL.CABREÚVA, 268/19/414 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cabreúva

Foro de Cabreúva

Vara Única

Rua Ademir Clemente Nunes nº 11, Cabreúva-SP - cep 13318-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500716-43.2019.8.26.0080 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500716-43.2019.8.26.0080

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2243206/2019 - DEL.POL.CABREÚVA, 6963571 - DEL.POL.CABREÚVA, 268/19/414 -

DEL.POL.CABREÚVA, 2243206 - DEL.POL.CABREÚVA, 268/19/414 - DEL.POL.CABREÚVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO CRISTINO PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandra Lamano Fernandes

Vistos.

LEONARDO CRISTINO PEREIRA, qualificados nos autos, foi processado e denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 21 de agosto de 2019:

[...] trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, para fins de entrega a terceiros, ainda que gratuitamente, defronte aos estabelecimentos de ensino Escola Estadual Ana Mesquita e EMED Zaira, 10 porções de cocaína, com peso líquido de 2,200g, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, as quais foram apreendidas (fls.08) e constatadas no laudo provisório (fls.27/28), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na data dos fatos, o denunciado encontrava-se defronte aos estabelecimentos de

ensino Escola Estadual Ana Mesquita e EMED Zaira, pronto para entregar as substâncias entorpecentes a terceiros.

Num dado momento, Guardas Municipais receberam delação anônima de que um indivíduo realizava tráfico ilícito de entorpecentes no local dos fatos. Ato contínuo, os milicianos se dirigiram até a localidade indicada e avistaram o denunciado, cujas características físicas e vestimentas correspondiam àquelas informadas na delação anônima.

Ao avistar a viatura, o denunciado apresentou atitude suspeita, motivo pelo qual foi abordado. Na posse do denunciado, os Guardas Municipais apreenderam 05 porções de cocaína, além da importância de R\$ 20,00, no interior da capa de proteção de seu celular.

Ao ser indagado, o denunciado confessou a traficância e afirmou que havia mais entorpecentes em sua residência. Diante disso, os milicianos se dirigiram até a casa do denunciado e, em buscas autorizadas pelo denunciado, apreenderam mais 05 porções de cocaína e o valor de R\$ 50,00, no interior de um maço de cigarros.

Interrogado (fls.09), o denunciado confessou a prática dos fatos.

Deveras, o intuito de mercancia e repasse de drogas a terceiros, por parte do denunciado, está evidenciado pela quantidade e qualidade de drogas apreendidas, bem como pela forma de seu acondicionamento e pela confissão formal e informal do denunciado. [...]

Após oferecimento da denúncia, o réu foi citado e apresentou defesa prévia (fls. 74/75), tendo sido recebida a denúncia às fls. 77/78.

A audiência de instrução foi realizada em 27/11/2019, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas e interrogado o acusado. Ainda durante a audiência, a defesa requereu a realização de perícia médica para submeter o acusado a exame químico-toxicológico, o que foi deferido 9fl. 104).

O laudo pericial produzido pelo IMESC foi juntado às fls. 179/182, tendo sido homologado pela decisão de fls. 190.

Ao final, as partes manifestaram-se em alegações finais por memoriais, tendo o Ministério Público pugnado pela procedência da ação (fls. 199/202), enquanto que a defesa requereu a absolvição do acusado (fls. 206/207).

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido deve ser julgado procedente.

A materialidade do delito é inconteste, eis que a substância apreendida foi levada a exame pericial constatando que se tratava mesmo de drogas, conforme se observa do laudo definitivo (66/68), do boletim de ocorrência (fls. 03/04), do auto de exibição e apreensão (fl. 08).

Da mesma forma, a autoria restou perfeitamente delineada.

A testemunha em comum, Egídio Acácio de Lima (Guarda Municipal), em juízo afirmou que no dia dos fatos estavam em patrulhamento quando foram acionados pela CICOM até o local com denúncia de traficância, passando as características do indivíduo.

Chegando no local depararam-se com um indivíduo com as mesmas características e fizeram a abordagem. Em revista pessoal, com o acusado encontraram uma quantidade de entorpecente e dinheiro em espécie dentro da capinha do celular. Questionado sobre os entorpecentes, alegou que estava na traficância e posteriormente informou que em sua residência havia mais quantidade de entorpecentes. Dirigiram-se até o local, no qual encontraram mais dinheiro, R\$ 50,00, e a quantidade de cinco porções de entorpecente, posteriormente conduziram o acusado ao primeiro DP.

Por sua vez, a testemunha em comum, Marcelo Pim (Guarda Municipal), em juízo, afirmou que na data dos fatos receberam uma denúncia via CICOM, que um indivíduo traficava em frente das escolas, deslocaram-se para o local onde encontraram o indivíduo. Durante a abordagem, encontraram cinco tubetes e R\$ 20,00 em dinheiro que estava na capa do celular. Questionado se havia mais, o acusado informou que na residência havia mais entorpecentes. Deslocaram-se até a residência onde foi encontrado mais cinco tubetes e R\$ 50,00.

O acusado, em juízo, negou a prática delitiva. Esclarece que os guardas encontraram mais cinco porções em sua residência, quando foram buscar seus documentos e nega ter falado durante a abordagem que em sua residência havia mais entorpecentes.

Afirma que os entorpecentes eram para uso próprio e que já havia sido internado por dependência química.

Pois bem, as testemunhas perante este juízo, mantiveram suas versões de forma coerente, merecendo credibilidade, posto que devidamente corroborada pelas provas produzidas nos autos, confirmando integralmente o declarado na fase de inquérito, não havendo qualquer suspeita de que tenham faltado com a verdade. Importante ressaltar que em momento algum a defesa logrou êxito em desabonar o respectivo testemunho.

Ora, o fato de ser policial a testemunha arrolada na denúncia e ouvida na instrução criminal, não leva a qualquer motivo de suspeição em relação aos seus depoimentos, visto que, geralmente, são os policiais que realizam as prisões.

Ademais, seria contraditório se a Lei, apesar de atribuir aos policiais, o dever de efetuar prisões, retirasse o crédito de seus depoimentos, quando prestados em Juízo, sem prova em contrário.

Sobre o tema existe orientação jurisprudencial:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que este servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatório idôneos" (Habeas Corpus nº 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello).

Com efeito, a versão apresentada pelo acusado é isolada nos autos e destoa de todas as provas produzidas, restando, portanto, a autoria delitiva absolutamente comprovada a partir dos elementos de incriminação constante dos autos.

Além disso, é inequívoco que os materiais entorpecentes destinavam-se à traficância, considerando-se a quantidade da droga apreendida.

Desta forma, as provas são unívocas e precisas no sentido de que o acusado, como consta na denúncia, guardava, mantinha em depósito e entregava a substância entorpecentes para consumo de terceiros.

Ademais, mostra-se relevante a informação de que a perícia médica realizada demonstrou a imputabilidade do acusado (fls. 179/182), ao concluir que: Não apresenta atualmente quadro de doença mental ou perturbação da saúde mental. Não havia prejuízo da capacidade de entendimento e de determinação à época dos fatos. Portanto, o réu realizou conduta antijurídica, inserido em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, o decreto condenatório é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, atenta aos critérios do artigo 59 do Código Penal, bem como ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, verifico que as circunstâncias judiciais são favoráveis, motivo pelo qual fixo a pena base em seu mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, mantenho a pena inicial imposta em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Finalmente, na terceira fase da dosimetria, o réu preenche os requisitos para a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, em razão de sua primariedade e por não estar evidenciado que pertença a organização criminosa, fazendo jus, portanto, ao redutor no patamar de 2/3.

No entanto, é dos autos também que o acusado praticou o delito nas imediações de estabelecimento de ensino, como constou do depoimento testemunhal em juízo, nos termos do inciso III do art. 40 da Lei 11.343/2006, aumento a pena imposta em 1/6, fixando-a em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e (10) dias de reclusão e pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias-multa.

O valor do dia-multa foi fixado em seu mínimo legal, com os reajustes legais.

Fixo o regime fechado para o cumprimento da pena, permitida a progressão, e por já se encontrar solto, permanecendo intactos os pressupostos que ensejaram a concessão de liberdade provisória, poderá apelar em liberdade.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o réu LEONARDO CRISTINO PEREIRA, qualificados nos autos, como incurso nas sanções previstas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, no cumprimento da pena 1 (um) ano, 11 (onze) meses e (10) dias de reclusão e pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias-multa, em regime fechado.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário.

Condene o réu ao pagamento da taxa judiciária prevista na Lei nº 11.608/2003 (artigo 4º, § 9º, "a"). Todavia, encontrando-se representado por defensora dativa, reputo por hipossuficiente, de modo que a ele concedo os benefícios da gratuidade, suspendendo-se a exigibilidade da cobrança da taxa judiciária.

Transitada em julgado, expeça-se certidão de honorários ao defensor nomeado e guia de recolhimento definitiva para execução da pena. Realizem-se ainda as comunicações de praxe, regularizando o sistema informatizado, arquivando-se os autos oportunamente.

P.I.C.

Cabreuva, 13 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA